

## Relatório

# Auditoria das refinarias Rnest, Comperj e Premium e o cruzamento com a dívida, os juros e o lucro da Petrobras

Tabelas conforme o PDF autenticado do acórdão

Elaborado em 2026-09-07 01:42 UTC

## 1. Apresentação

O presente relatório apresenta as informações acerca da **auditoria do TCU** sobre a conduta do Conselho de Administração da Petrobras nos projetos das refinarias **Rnest, Comperj e Premium I e II** e, em seguida, dos **juros pagos** e do **lucro líquido** da companhia nos mesmos anos em que o endividamento disparou.

As cifras do acórdão não são a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). São o diagnóstico do TCU sobre a **própria Petrobras** e o cruzamento com o Form 20-F. As tabelas abaixo são as do PDF autenticado (código 59581786).

## 2. O que o TCU apurou

Por volta de 2006 o plano era investir pouco mais de **US\$ 12 bilhões** para crescer cerca de **1.200 kbpd**. Passados dez anos, o orçamento ultrapassou **US\$ 80 bilhões**, cerca de **US\$ 30 bilhões** foram desembolsados e apenas cerca de **100 kbpd** entraram em operação. As Premium foram canceladas em 2015; a Rnest opera em regime parcial; o Comperj foi postergado. Nas DCs de 2014–2016 a companhia reconheceu cerca de **R\$ 43 bilhões** em baixas e impairment. O TCU associa o insucesso ao endividamento então próximo de **US\$ 100 bilhões**.

## 3. Tabelas do acórdão, conforme estão no PDF

Tabela 2 — Resumo das reuniões do Conselho de Administração da Petrobras, 2004 a 2015 (página 9). Ocorrências = menções a Comperj, Rnest e Premium nas atas. Fonte: Petrobras/Segep (evidência 2).

| Indicador   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | Total  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Reuniões    | 12   | 13   | 15   | 16   | 15   | 15   | 20   | 14   | 14   | 13    | 14    | 27    | 188    |
| Arquivos    | 66   | 64   | 59   | 64   | 61   | 63   | 89   | 84   | 71   | 79    | 78    | 179   | 957    |
| Páginas     | 457  | 588  | 591  | 517  | 528  | 549  | 950  | 765  | 729  | 1.288 | 1.569 | 4.644 | 13.175 |
| Ocorrências | 0    | 0    | 1    | 8    | 13   | 17   | 32   | 30   | 32   | 88    | 188   | 310   | 719    |

Acórdão 1.839/2018, página 9 — Tabela 2.



43. O planejamento da auditoria partiu da leitura crítica das atas de reunião do CA da Petrobras, nelas inclusos os resumos executivos, pautas, apresentações, pareceres, estudos e demais documentos anexos, do período de 2004 a 2015. Essa iniciativa permitiu maior conhecimento, por parte da equipe de auditoria, do ambiente no qual se desenvolveram as atribuições do CA da Petrobras. Ademais, foram identificados os momentos e as circunstâncias nos quais o Comperj, a Rnest e as refinarias Premium foram, direta ou indiretamente, objeto de apreciação ou discussão nas reuniões do colegiado.

44. Isto posto, percebeu-se a necessidade de se melhor conhecer as peculiaridades relacionadas às atribuições do CA, bem como suas relações com a União. Para tanto, construiu-se um descritivo sobre a temática Governança Corporativa, inserida no contexto da Governança de Sociedades de Economia Mista, a partir dos mais atualizados guias disponíveis. A partir da construção desse critério de auditoria, as práticas indicadas nas atas de reunião do CA da Petrobras foram analisadas e circularizadas por meio de entrevistas não estruturadas com funcionários de Petrobras que participaram da elaboração dos subsídios que suportaram a aprovação de planos de negócios relacionados à construção dos quatro empreendimentos objeto dessa fiscalização.

45. Também, verificou-se a prática da Governança Pública relacionada à Petrobras, por meio de visitas técnicas aos órgãos e entidades que consubstanciam os principais atores do processo de Governança de sociedades de economia mista da União Federal, tais como o MME, o MPDG e a CVM.

#### II.7. Limitações inerentes à auditoria

46. A principal limitação enfrentada na fiscalização se refere ao volume e complexidade das informações a serem analisadas para responder as questões de auditoria. A tabela adiante oferece uma estimativa da quantidade de reuniões do CA da Petrobras no período fiscalizado e do volume de informações nelas produzidas. Para ilustrar a frequência de discussões sobre os empreendimentos objeto desta fiscalização nas reuniões do CA, foram contabilizadas as ocorrências dos vocábulos 'Comperj', 'Rnest' e 'Premium' nas atas dessas reuniões.

Tabela 2 – Resumo das Reuniões do CA da Petrobras, de 2004 a 2015.

|                    | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | Total  |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Reuniões</b>    | 12   | 13   | 15   | 16   | 15   | 15   | 20   | 14   | 14   | 13    | 14    | 27    | 188    |
| <b>Arquivos</b>    | 66   | 64   | 59   | 64   | 61   | 63   | 89   | 84   | 71   | 79    | 78    | 179   | 957    |
| <b>Páginas</b>     | 457  | 588  | 591  | 517  | 528  | 549  | 950  | 765  | 729  | 1.288 | 1.569 | 4.644 | 13.175 |
| <b>Ocorrências</b> | 0    | 0    | 1    | 8    | 13   | 17   | 32   | 30   | 32   | 88    | 188   | 310   | 719    |

Fonte: Petrobras/Segep (evidência 2).

47. As atas de reunião do CA da Petrobras são documentos densos, compostos por vários anexos (resumos executivos, apresentações etc. cuja quantidade de páginas não está contabilizada na tabela acima), que intentam registrar o conteúdo dos temas apresentados e debatidos nos encontros. Entretanto, não se pode garantir que esse registro reflita fielmente a profundidade e o nível de detalhamento efetivamente debatido. As atas passaram a ser mais detalhadas a partir de 2013, quando temas de notória complexidade foram debatidos amiúde nas reuniões pela entrada de conselheiro independente. Segundo informou a Petrobras, as gravações das reuniões eram inutilizadas após a construção das atas, em função de disposição normativa. Com isso, um maior aprofundamento em questões mais polêmicas relacionadas aos objetivos do trabalho também foi limitado pela falta de acesso à gravação das reuniões.

48. Outra limitação digna de nota refere-se à definição do escopo da auditoria. Desde já se registra que o presente trabalho não consubstancia uma revisão exaustiva da Governança Corporativa da Petrobras, mas sim uma avaliação de como ela se comportou na presença de um caso concreto. O trabalho não examinou todos os possíveis aspectos ínsitos da Governança, em função da imensidão do tema. Aspectos típicos da Governança Corporativa como avaliação dos controles internos, gestão de riscos e funcionamento das estruturas de assessoramento do Conselho foram analisados em profundidade apenas suficiente para caracterizar a atuação do colegiado no que tange às iniciativas da Petrobras para ampliação da capacidade de refino no país.

Figura 22 — Evolução dos investimentos × viabilidade econômica (página 90). Valores em US\$ bilhões, visão expedita do TCU.

| Fase              | Capex (US\$ bi) | VPL (US\$ bi) |
|-------------------|-----------------|---------------|
| FEL 1 (2006)      | 20,43           | 4,74          |
| FEL 2             | 43,84           | 5,31          |
| FEL 3 (2009–2010) | 81,13           | –1,56         |
| Epílogo           | 83,69           | –43,32        |

O Capex vai de US\$ 20,43 bi (FEL 1) a US\$ 83,69 bi (epílogo). O VPL fecha em –US\$ 43,32 bi.

atribuições do colegiado, como a aprovação da política de preços e controle do endividamento. De modo análogo, esse entendimento encontra arrimo no voto constante do já mencionado Processo Administrativo Sancionador 18/2008 da CVM, no qual o Exmo. Diretor Alessandro Broedel Lopes destacou que 'Em atendimento ao dever de se informar, os conselheiros deveriam conhecer o fluxo de informações atrelado ao exercício do controle da Política Financeira'.

481. Assim, verifica-se que o desconhecimento do CA da Petrobras sobre as disposições da Sistemática de Investimentos implica o desconhecimento do fluxo de informações relativas aos projetos de investimento incluídos nos planos de negócios aprovados pelo colegiado.

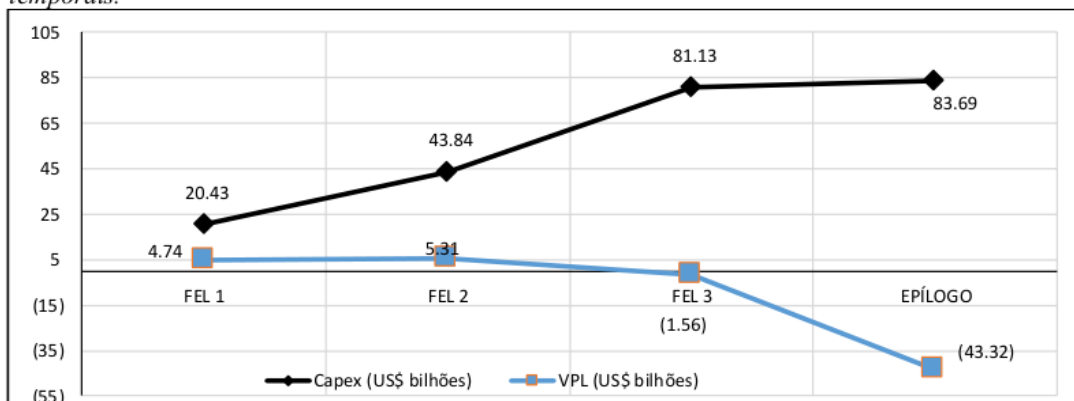
482. Em arremate das análises apresentadas nesse subitem, tem-se que a ausência de análises individualizadas dos projetos de investimentos, a confiança excessiva nas informações fornecidas pela DE, a inoperância do Comitê de Investimentos, a prescindência de pareceres consultivos e o desconhecimento da viabilidade econômica de projetos de investimento pelos membros do CA da Petrobras comprovam o descumprimento do dever de se informar por parte desse colegiado, especialmente no que se refere à sua competência estatutária de aprovar planos de negócios.

#### IV.2.3.b) Descumprimento do dever de investigar

483. Consoante apresentado no Referencial Teórico, a doutrina e a jurisprudência sobre direito societário no Brasil mostram-se convergentes no sentido de que a responsabilidade do conselho de administração se funda, principalmente, na omissão após conhecimento de irregularidade, caracterizadora do descumprimento do dever de investigar.

484. Conforme já apresentado, são fartas as evidências de alertas tácitos e explícitos recebidos pelo CA da Petrobras, que indicavam riscos ou anormalidades na condução dos empreendimentos para ampliação da capacidade de refino no país.

485. **Ab initio**, não se pode desprezar os aumentos sucessivos no Capex. Por mais que na Petrobras não sejam incomuns cifras bilionárias relacionadas a investimentos, não se afeiçoam como corriqueiros aumentos na previsão de investimentos da ordem de grandeza daqueles observados entre 2006 e 2010: as quatro refinarias saíram de US\$ 12 bilhões, em 2006, para um orçamento de cerca de US\$ 60 bilhões, quando da autorização das obras, entre 2009 e 2010, chegando a mais de US\$ 80 bilhões atualmente. A figura a seguir traz uma visão integrada da evolução do Capex e do VPL dos projetos de refino do Comperj, da Rnest e das Premium I e II, compiladas a partir dos respectivos relatórios de gestão. Registra-se que essa é uma visão de valor apenas expedito, uma vez que as datas de aprovação das fases de planejamento, assim como as decisões de cancelamento/postergação dos projetos, não são coincidentes, o que, para uma análise mais precisa, careceria de transformações temporais.



Fonte: elaboração própria, com base em dados disponibilizados pela Petrobras

Figura 22 – Evolução dos investimentos x viabilidade econômica – Comperj, Rnest, Premium I e II.

| Empreendimento | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | Total     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Rnest          | 0        | 9        | 5        | 4        | 5        | 0        | 0        | 0        | 23        |
| Comperj        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| Premium I e II | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Total</b>   | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24</b> |

Capacidade de refino projetada — totais de cada plano (página 91).

| Plano de negócios              | Capacidade projetada (kbpd) |
|--------------------------------|-----------------------------|
| PDR (2007)                     | 1.200                       |
| PN 08-12                       | 1.400                       |
| PN 09-13                       | 1.280                       |
| PN 10-14                       | 1.460                       |
| PN 11-15                       | 1.460                       |
| PNG 12-16                      | 1.595                       |
| PNG 13-17                      | 1.595                       |
| PNG 14-18                      | 1.295                       |
| PNG 15-19 (após cancelamentos) | 425                         |





486. Considera-se alerta claro e suficiente para demandar maior atenção do colegiado o fato de o valor divulgado nos planos de negócios ter quadruplicado entre 2006 e 2010 (FEL 1 e FEL 3), com participação crescente dos investimentos do Abastecimento, sobretudo por se tratar de um período no qual ocorreu uma significativa crise mundial. Destaca-se, também, o fato de o crescimento dos custos dos empreendimentos ter sido objeto de alertas formais ao colegiado.

487. Esta Corte de Contas também apontou diversas irregularidades nas obras do Comperj, Rnest e refinarias Premium, inclusive com proposta de bloqueio orçamentário de recursos por irregularidade grave (IG-P). A tabela a seguir mostra que foram 24 propostas de IG-P feitas pelo TCU ao Congresso Nacional em obras de Petrobras, entre 2008 e 2015. Tais propostas foram formalmente comunicadas à Petrobras e tornaram-se de amplo e notório conhecimento social (evidência 89).

Tabela 3 – Propostas de IG-P em obras da Petrobras, entre 2008 e 2015.

|                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Rnest          |      | 9    | 5    | 4    | 5    |      |      |      | 23    |
| Comperj        |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 1     |
| Premium I e II |      |      |      |      |      |      |      |      | 0     |
| Total          | 0    | 9    | 5    | 4    | 6    | 0    | 0    | 0    | 24    |

Fonte: TCU (<http://portal.tcu.gov.br/comunidades/obras-publicas/informacoes/historico/>, acesso em 4/10/2017).

488. Da mesma forma, os investidores formalizaram suas preocupações ao CA da Petrobras, conforme comunicado no reporte trimestral da área de Estratégia e Desempenho Empresarial, feito na reunião do colegiado de agosto de 2009. Entre as principais questões por eles trazidas estavam exatamente as relacionadas ao aumento nos investimentos do Abastecimento e suas consequências no retorno esperado (VPL). Além disso foi suscitada preocupação de que ‘interferências políticas nas decisões de investimento poderiam aumentar Capex’, incorrendo em risco de a Petrobras perder o grau de investimento, dada a elevação do endividamento (Figura 19).

489. Passando à perspectiva do cronograma e da configuração dos empreendimentos, também perfaziam alertas implícitos do elevado risco relacionado à implantação dos quatro empreendimentos de refino as sucessivas antecipações e postergações em suas datas de partida, assim como mudança nas suas configurações. Nos nove planos de negócios ilustrados na figura abaixo, poucos foram aqueles nos quais um empreendimento se manteve no mesmo planejamento do anterior:

|            | Capacidade de Refino Projetada (kbpd) |            |            |            |      |            |            |                   |      |      | Total |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-------------------|------|------|-------|
|            | 2011                                  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 | 2016       | 2017       | 2018              | 2019 | 2020 |       |
| PDR (2007) |                                       | 200<br>150 |            | 500        |      |            | 150        | 200               |      |      | 1200  |
| PN 08-12   | 200                                   |            | 300<br>150 | 150        | 300  | 150        |            |                   |      | 150  | 1400  |
| PN 09-13   |                                       |            | 230        |            |      | 300<br>300 | 150        |                   | 300  |      | 1280  |
| PN 10-14   |                                       |            | 230<br>165 | 300        |      | 300        | 300        | 165               |      |      | 1460  |
| PN 11-15   |                                       | 230        | 165        |            |      | 300        | 300        | 165               | 300  |      | 1460  |
| PNG 12-16  |                                       |            |            | 115<br>165 | 115  |            |            | 600<br>300<br>300 |      |      | 1595  |
| PNG 13-17  |                                       |            |            | 115<br>165 | 115  |            | 300<br>300 | 300               |      | 300  | 1595  |
| PNG 14-18  |                                       |            |            | 115        | 115  | 165        |            | 300               | 300  |      | 1295  |
| PNG 15-19  |                                       |            |            | 130        |      |            |            | 130               |      |      | 425   |

**Tabela 3 — indicação de membros do CA (página 49)**

O acórdão reproduz a composição do Conselho entre 2005 e 2015, com o cargo na União (Casa Civil, Fazenda, MME). A página 49 abre a série com Dilma Rousseff na presidência do colegiado e ministros da Fazenda (Palocci / Mantega).

a trajetória de vida e profissional do indicado, os critérios de notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, conforme determina a legislação. No entanto, não ficou claro de onde surgiam os nomes ou os critérios para escolha daqueles que eram indicados pelo ministério, não sendo possível, então, afirmar que o processo de indicação de membros para o Conselho de Administração da Petrobras pelo MME era transparente ou que permitisse alguma rastreabilidade. Outrossim, não foram identificados procedimentos que vinculassem os responsáveis a fazerem algum tipo de prestação de contas em relação às suas indicações.

299. Com relação ao Estatuto Social da Petrobras, constatou-se que ele não esclarece de que forma os nomes dos candidatos a membros do Conselho de Administração da empresa são selecionados interna ou externamente à Estatal. Além disso, esse estatuto foi omissivo no estabelecimento de requisitos objetivos de seleção de conselheiros de administração, não havendo critérios objetivos e transparentes para a escolha.

300. Esses requisitos de seleção foram melhor apresentados nas 'Diretrizes de Governança Corporativa da Petrobras'. Este documento destacou que os candidatos a membro do CA da Petrobras devem possuir: integridade pessoal, ausência de conflito de interesses, disponibilidade de tempo, motivação, alinhamento com os valores da Companhia e conhecimento das melhores práticas de Governança Corporativa. Contudo, o documento não demonstra como cada um destes requisitos eram aferidos e ponderados (evidência 26).

301. Como resultado das análises realizadas pela equipe de auditoria, não se identificaram, tanto no Estatuto Social da Petrobras quanto em outros normativos internos, critérios objetivos para escolha dos conselheiros de administração da empresa, nem documento formal que justificasse a indicação de nomes pela União ao Conselho da Companhia.

302. É importante ressaltar que, somente em 2016, foi definida política de indicação de dirigentes na Petrobras. Essa política estabeleceu um comitê de indicação, remuneração e sucessão, responsável por verificar a conformidade do processo de indicação de membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, face os requisitos exigidos. As indicações deverão ser acompanhadas do currículo do indicado e de uma declaração, contendo informações objetivas quanto a impedimentos e requisitos de experiência. Além disso, esse comitê deverá divulgar atas contendo a verificação da aderência ao perfil dos candidatos indicados.

303. A não rastreabilidade da origem dos nomes que compõem as cadeiras do Conselho de Administração da Petrobras prejudica a prestação de contas do órgão ou agente incumbido de indicá-los. Além disso, a falta de política de indicação de dirigentes contribui para a manutenção de conselheiros não independentes e inadequados ao cargo.

304. Além da falta transparência no processo de indicação, a escolha dos representantes da União no Conselho de Administração trazia significativa fragilidade adicional, pelo fato de não ter sido empreendida correta separação entre as atribuições de governo e empresarial desses conselheiros, impactando negativamente a independência do CA, pois não foi evitada a indicação de membros do Governo. Da análise da composição do Conselho Administrativo da Petrobras no período em questão, verifica-se a ausência de requisitos imprescindíveis para uma atuação objetiva do CA: a segregação de funções e a independência. Essa constatação se verifica com composição desse colegiado, entre os anos de 2006 a 2015:

Tabela 3 – Indicação de membros ao Conselho de Administração da Petrobras.

|             | 2005                  | 2006                  | Indicação    | Cargo na União                                                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Presidente  | DILMA VANA ROUSSEFF   | DILMA VANA ROUSSEFF   | União        | Ministra Chefe da Casa Civil <sup>1</sup> (a partir de 06/2005) |
| Conselheiro | ANTONIO PALOCCI FILHO | GUIDO MANTEGA         | União – MPDG | Ministro da Fazenda <sup>1</sup>                                |
| Conselheiro | ARTHUR ANTONIO SENDAS | ARTHUR ANTONIO SENDAS | União        |                                                                 |



## 4. Cruzamento com os Forms 20-F

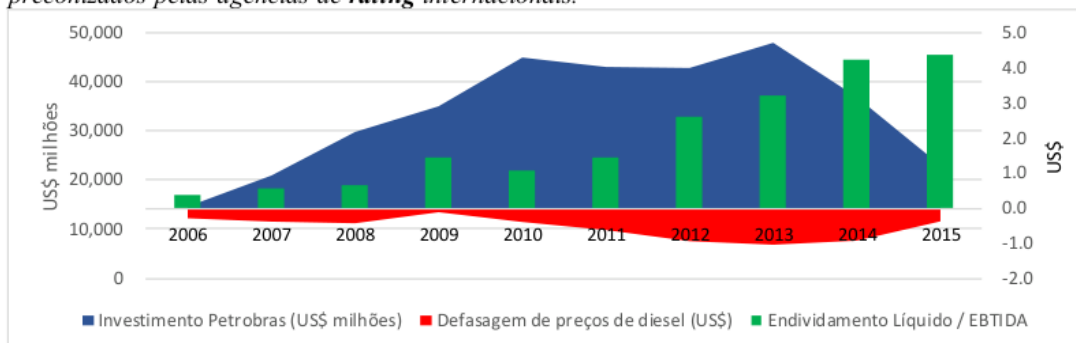
Os anos em que o TCU registra o salto do Capex e a perda de VPL são os mesmos em que a dívida bruta do 20-F vai de US\$ 21.338 milhões (2006) ao pico de **US\$ 132.158 milhões** (2014), os juros pagos em caixa chegam a **US\$ 7.308 milhões** (2016) e o lucro líquido vira prejuízo em 2014–2016.

| Ano  | Dívida bruta 20-F (US\$ mi) | Juros pagos (US\$ mi) | Lucro líquido (US\$ mi) | Marco no Acórdão 1.839/2018                                     |
|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2006 | 21.338                      | 877                   | 12.826                  | PE 2015 / plano de ~US\$ 12 bi e +1.200 kbpd                    |
| 2008 | 27.351                      | 1.515                 | 18.879                  | Início das obras; TCU passa a fiscalizar                        |
| 2009 | 56.702                      | 3.059                 | 15.504                  | Autorização das obras; Capex sobe para a casa dos US\$ 60 bi    |
| 2010 | 69.431                      | 3.700                 | 19.184                  | Follow-on US\$ 70 bi; PN 10-14 de US\$ 224 bi                   |
| 2014 | 132.158                     | 5.995                 | -7.367                  | Pico da dívida 20-F; 1º trem da Rnest; início do impairment     |
| 2015 | 126.216                     | 6.305                 | -8.450                  | Premium canceladas; prejuízo líquido máximo no 20-F             |
| 2016 | 118.370                     | 7.308                 | -4.838                  | Pico dos juros pagos (caixa); DCs 2014–16 reconhecem ~R\$ 43 bi |

*Dívida bruta = estoque em 31/12 (não se soma). Juros e lucro = fluxos do exercício no 20-F original.*

A Figura 18 do acórdão (página 80) cruza investimento, defasagem de preços do diesel e endividamento líquido/Ebitda — a mesma relação que o 20-F mostra pelo estoque da Gross Debt.

além do limite determinado pelo CA ( $2,5 \times \text{Endividamento Líquido/Ebitda}$ ), de forma a atender os níveis preconizados pelas agências de **rating** internacionais.

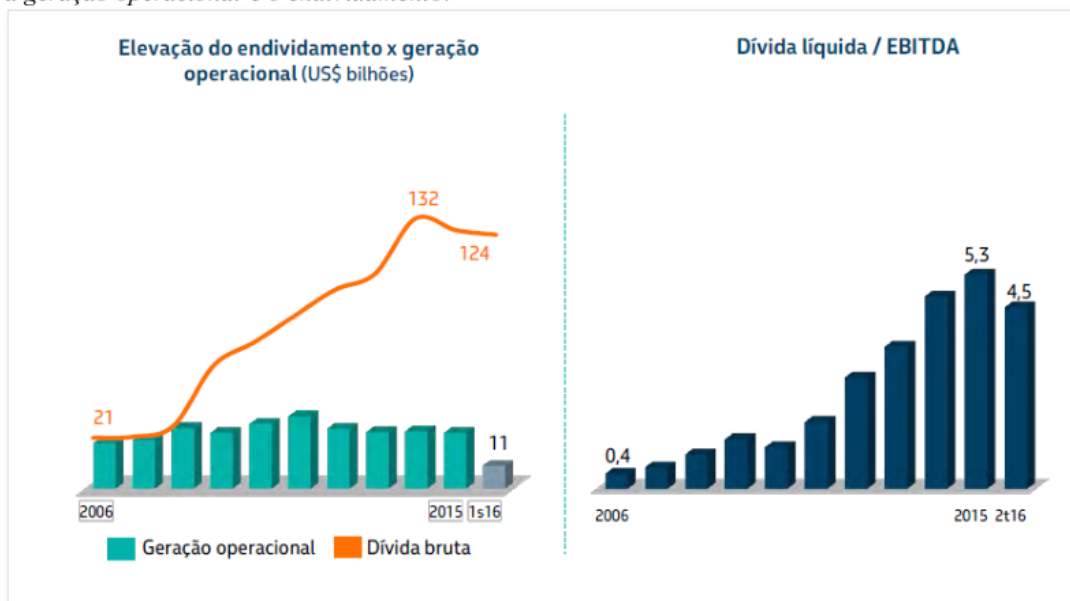


Fonte: Dados compilados dos Planos de Negócios, Relatórios da Administração, Formulários de Referência e Form 20-F, divulgados pela Petrobras ([www.investidorpetrobras.com.br](http://www.investidorpetrobras.com.br)).

Figura 18 – Investimento x Defasagem de Preços x Endividamento.

429. Percebe-se, portanto, que os projetos para ampliação da capacidade de refino no país não se tratavam de investimentos ordinários e corriqueiros da Petrobras, mas de projetos estruturantes e de elevada importância, situados entre os maiores já levados adiante pela companhia, mormente no setor de refino, o que, por si, já recomendava cautela excepcional. A partida dessas refinarias, aumentaria em quase 100% a capacidade instalada em 2010, quando as obras foram autorizadas.

430. O efeito do descumprimento das metas de ampliação da capacidade de refino da Petrobras foi reconhecido pela própria estatal na recente apresentação de seu PNG 2017-2021. A figura compara a elevação do endividamento com estagnação da geração operacional de caixa. Observa-se, sobretudo a partir de 2012, quando eram esperadas receitas oriundas das novas refinarias, um descompasso entre a geração operacional e o endividamento.



Fonte: Petrobras – Plano de Negócio e Gestão 2017-2021 (evidência 78, p. 11).

Figura 19 – Geração operacional x Endividamento.

## 5. Dispositivo do Acórdão 1.839/2018

Sessão de 8/8/2018, relator Ministro José Múcio Monteiro. O Plenário criou processo apartado sobre a governança da União; determinou oitivas da Casa Civil, Fazenda, MPDG, MME, CNPE e da Petrobras; cientificou CVM e MPF; recomendou seção no Formulário de Referência sobre irregularidades em apuração; classificou o relatório como público; e encaminhou o acórdão ao Congresso para a revisão da Lei 13.303/2017.

## ACÓRDÃO Nº 1839/2018 – TCU – Plenário

1. Processo TC-003.502/2016-3
2. Grupo I, Classe V – Auditoria
3. Interessado: Tribunal de Contas da União
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SeinfraPetróleo
8. Advogado constituído nos autos: não há

## 9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com o objetivo de avaliar a conduta do Conselho de Administração da Petrobras em relação a atos relativos aos projetos cuja finalidade era ampliar a capacidade de refino de petróleo no país.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base nos arts. 157, **caput**, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1 criar processo apartado para tratar das vulnerabilidades de governança descritas no primeiro achado de auditoria, por se tratar de matéria afeta a órgãos de governo, não relacionadas às condutas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Petrobras, que permanecerão neste processo;

9.2 realizar, no âmbito do processo apartado, oitiva da Casa Civil da Presidência da República, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, se manifeste, se assim desejar, acerca das vulnerabilidades na governança da União em relação à Petrobras, apontadas no Relatório de Auditoria;

9.3 realizar, no âmbito do processo apartado, oitiva das seguintes unidades, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, se manifestem, se assim desejarem, acerca das vulnerabilidades na governança da União em relação à Petrobras, apontadas no Relatório de Auditoria, sobretudo quanto às questões a seguir descritas:

## 9.3.1 Ministério da Fazenda:

9.3.1.1 falhas no exercício da função de propriedade da União em relação às participações acionárias na Petrobras, com atuação dispersa e desprovida de **accountability**, em desacordo com as melhores práticas de governança, à época dos fatos relatados;

9.3.1.2 providências adotadas ou a adotar no sentido de corrigir a vulnerabilidade indicada no subitem anterior e dar rastreabilidade e motivação ao rito de indicação de representante da União ao Conselho Fiscal da Petrobras;

## 9.3.2 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

9.3.2.1 falhas no exercício da função de propriedade da União em relação às participações acionárias na Petrobras, com atuação dispersa e desprovida de **accountability**, em desacordo com as melhores práticas de governança, à época dos fatos relatados;

9.3.2.2 falta de critérios objetivos, transparência, rastreabilidade, segregação de funções e balanceamento de poder nas indicações da União para membros do Conselho de Administração da Petrobras à época dos fatos relatados;

9.3.2.3 inobservância ao princípio da independência na escolha, indicação e eleição dos membros do Conselho de Administração da Petrobras à época dos fatos relatados;

9.3.2.4 providências adotadas ou a adotar no sentido de corrigir as vulnerabilidades indicadas nos itens anteriores, sem se furtar de indicar as medidas relacionadas à prestação de contas

1

Para verificar as assinaturas, acesse [www.tcu.gov.br/autenticidade](http://www.tcu.gov.br/autenticidade), informando o código 59581791.

*Reprodução da página 130 — abertura do dispositivo.*

## 6. Fonte

Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1.839/2018 – Plenário, TC-003.502/2016-3, Ata 30/2018. Autenticidade: [www.tcu.gov.br/autenticidade](http://www.tcu.gov.br/autenticidade), código 59581786. Séries 20-F em output/petrobras\_ \*\_20f\_\*.md.